

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1819/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ธนู เสนพงศ์	โจทก์
	นาย จิระ ภูประไพ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 358, มาตรา 359, มาตรา 362, มาตรา 365

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ เมื่อพยานหลักฐานที่โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยนำสืบมา เห็นได้ว่าโจทก์ร่วมและจำเลยยังเถียงการครอบครองอยู่ การที่จำเลยเข้าไปแผ้วถางในที่พิพาทก็เข้าใจโดยสุจริตว่าที่พิพาทเป็นที่ของจำเลยการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก พยานโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ได้ว่า ต้นไม้และกอไผ่ในที่พิพาทบิดาโจทก์ร่วมหรือโจทก์ร่วมได้ปลูกไว้ หากแต่เป็นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ การที่จำเลยเข้าไปแผ้วถางเพื่อยึดถือครอบครองทำประโยชน์จึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2530 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยบุกรุกเข้าไปแผ้วถางและจุดไฟเผาในที่ดินของนายธนู เสนพงศ์ ผู้เสียหายเป็นเนื้อที่ 20 ไร่เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นแต่บางส่วนและเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขและเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 15

มีนาคม 2530 เวลากลางวันติดต่อกัน จำเลยได้แผ้วถางและเผาทำลายต้นยาง 20 ต้น
ต้นเนียง 50 ต้น และต้นไผ่ 100 กอ ของผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพกสิกรรม ทำให้พืชผล
ดังกล่าวเสียหายคิดเป็นเงิน 25,000 บาท เหตุเกิดที่ตำบลนาคา อำเภอเกาะเปอร์
จังหวัดระนอง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 358, 359, 362,
365 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526
มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายธนู เสนพงศ์ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 359(4), 365(3) ประกอบมาตรา 358, 362, 86, 90 เป็นความผิดกรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบท เมื่อข้อหาดังกล่าวมีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษจำคุก
จำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษมาก่อนและเพื่อให้โอกาส
จำเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ตามมาตรา 29,
30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์, โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอายังไม่ได้ความชัด
ว่าที่พิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ร่วมครอบครองดังที่โจทก์ฟ้อง และตามพยานหลักฐานที่
โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยนำเสนอมากก็เห็นได้ว่า ทั้งสองฝ่ายยังเถียงการครอบ
ครองอยู่การที่จำเลยเข้าไปแผ้วถางในที่พิพาทก็เข้าใจโดยสุจริตว่า ที่พิพาทเป็นที่ของ
จำเลย การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกและพยานโจทก์และโจทก์
ร่วมเบิกความแตกต่างขัดกัน จึงฟังไม่ได้ว่าต้นไม้และกอไผ่ในที่พิพาทบิดาโจทก์ร่วม
หรือโจทก์ร่วมได้ปลูกไว้ หากแต่เป็นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ การที่จำเลยเข้าไป
แผ้วถางเพื่อยึดถือครอบครองทำประโยชน์ จึงไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียหาย
ตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>